Escrito Nro: 37870
Tribunal: DE FAMILIA – Vocalía en turno. -

Juicio: "SUMARÍSIMO POR ALIMENTOS: COSTILLA ELIANA ELIZABETH c/ LOZADA HECTOR DANIEL" -

Objeto: PROMUEVE DEMANDA – SOLICITA ALIMENTOS PROVISORIOS – CON EXPRESA HABILITACION DE DIAS Y HORAS INHABILES. -

Excmo. Tribunal:

MARCELA LORENA MARTINEZ, Abogada y Procuradora, Constituyendo Domicilio Legal en Avda. Gral. Mosconi Nº 235 del Barrio Chijra de esta Ciudad, Casillero de Notificaciones Nº 1.693, a V. E. muy respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERIA

Conforme surgen de la CARTA PODER que acompaño, soy APODERADA de la Sra. ELIANA ELIZABETH COSTILLA, D.N.I.: 38.470.196, Argentina, con domicilio real en Capitán Martell N° 965 55 Viviendas Barrio Alto Comedero de esta Ciudad de San Salvador de Jujuy, Departamento Dr. Manuel Belgrano Provincia de Jujuy, cuyas demás calidades personales obran en el citado instrumento al que me remito en caso de ser necesario, quien actúa por representación de sus hijos menores THIAGO BAUTISTA LOZADA de 3 años de edad y TOMÁS EMILIANO LOZADA de 1 año de edad.

II.- OBJETO

En cumplimiento de los mandatos conferido, siguiendo expresas y precisas instrucciones impartidas por mi mandante, vengo por este acto a: promover demanda en contra del **Sr. HECTOR DANIEL LOZADA D.N.I. N°: 37.093.943** domiciliado en Calle 283 N° 864, 67 Viviendas del Barrio Alto Comedero.

1.- Alimentos en los términos del Art. 543 del C. C. y C. y los Arts. 395, 396, 397, 398, y ss. Del C. P. C. a favor de los menores, **THIAGO BAUTISTA LOZADA D.N.I.N°: 56.010.343 y TOMÁS EMILIANO LOZADA D.N.I.N°: 57.491.951** (Art. 537, 638, 658, 659 y cc. del C. C. y C.). Cuya cuantia no debe ser inferior al **TREINTA POR CIENTO (30 %)** de lo que percibe el Sr. **HECTOR DANIELO LOZADA.**

2.- Alimentos a favor de la cónyuge **ELIANA ELIZABETH COSTILLA, D.N.I.: 38.470.196** en los términos del Art. 431, 432, 433 del C.C.y C. Atento a la naturaleza del credito que se reclama, la cuantia no debe ser inferior al **DIEZ POR CIENTO (10%)** de lo que percibe el SR. **HECTOR DANIEL LOZADA.**

3.- Solicitar **ALIMENTOS PROVISORIOS** de conformidad a lo que prescriben los Arts.431, 432, 433, 544 y 550 del C. C. y C., atento a la naturaleza alimentaria de los crédito que se reclaman, peticiono se provea con EXPRESA HABILITACION DE DIAS Y HORAS HABILES E INHABILES (Art. 185 del C. P. C.) y cuya cuantía no debe ser inferior al **treinta por ciento (30%)** a favor de los menores, y el **diez por ciento (10%)** a favor de la conyuge, de lo que percibe el SR. **HECTOR DANIEL LOZADA D.N.I. N°: 37.093.943** como dependiente de la **POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY**, previo descuentos de ley y con más las asignaciones familiares, S.A.C, horas extras, y adicionales.

4.- Y finalmente, solicitar desde ya que en la estación procesal oportuna se haga lugar a la demanda de alimentos instaurada en todas sus partes, esto es, se fije una cuota alimentaria definitiva a favor de los menores, por las consideraciones fácticas y jurídicas que infra se exponen. Con costas.

III.- RELACION DE ANTECEDENTES

Los hechos y antecedentes que interesan a este proceso son los siguientes:

En el año 2.000 mi mandante conoció al Sr. HÉCTOR DANIEL LOZADA, con quien inicio una relación sentimental de larga data.

En el año 2.016 el Sr. HECTOR DANIEL LOZADA egreso de la Escuela de Policía de la Provincia de Jujuy, y a partir de ese momento la pareja comenzó a convivir, en una casa que alquilaban en Palpalá.

En fecha 23 de febrero del 2.017 nace el primer hijo de la pareja, el menor THIAGO BAUTISTA LOZADA, de 3 años de edad, razón por la cual la pareja decide mudarse e ir a vivir a la casa de los abuelos paternos, ubicado en Capitán Martell N° 965, 55 Viviendas del Barrio Alto Comedero, San Salvador de Jujuy.

En el año 2.018, la pareja contrae Matrimonio en la provincia de Jujuy.

En fecha 8 de Mayo del 2.019 nace el segundo hijo del matrimonio, el menor TOMÁS EMILIANO LOZADA quien actualmente tiene 1 año de edad.

El matrimonio es un acto solemne en donde los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y la asistencia mutua, principios con los cuales mi mandante se encontraba en una real desventaja, ya que se vio en la necesidad de postergar sus estudios para dedicarse a las tareas del hogar y el cuidado exclusivo de sus hijos.

Por su parte el demandado, nunca dejó de crecer, progresar y capacitarse profesionalmente, mientras que mi mandante tuvo que dejar de asistir al INSTITUTO TRANCENDER en donde estudiaba la carrera de PSICOMOTRICIDAD. La Sra. ELIANA ELIZABETH se vio obligada a dejar la carrera cuando estaba en 2do año, por dedicarse al cuidado exclusivo y prioritario de sus hijos y también a “cumplir” como le exigía el progenitor, con todas las tareas del hogar conyugal.

Los esposos en estos momentos se encuentran transitando un conflicto matrimonial, por lo cual mi mandante decidió iniciar dicho proceso, en pro de solicitar el derecho que les corresponde a ella y a sus hijos menores.

Razón por la cual solicitamos alimentos a favor de la conyuge quien como ya expusimos, nunca descuido las tareas del hogar conyugal ni la crianza y cuidado de sus hijos. El ARTICULO 432.- ALIMENTOS: “Los cónyuges se deben alimentos entre si durante la vida en común y la separación de hecho”, como así también el ARTICULO 433.- PAUTAS PARA LA FIJACION DE LOS ALIMENTOS: “Durante la vida en común y la separación de hecho, para la cuantificación de los alimentos se deben tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas: a.- el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades; y siguientes.” Sin dudas mi mandante cumple con las pautas y se encuentra comprendida en los mencionados artículos.

Actualmente mi representada se encuentra trabajando de manera esporádica en casas de familias, en donde se dedica a las tareas de limpieza en general y también a lavar, planchar ropa, para lograr cubrir los gastos del hogar y las necesidades de sus hijos menores.

Teniendo en cuenta el ARTICULO 659.-Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado” a la luz de esta normativa mi representada no puede cubrir por si sola con la totalidad de estas necesidades.

La finalidad de dicha acción, es garantizar a los niños las necesidades básicas para su desarrollo físico, intelectual, espiritual, moral y social, flexibilizando el procedimiento desde la perspectiva procesal y teniendo en cuenta, que todas las cuestiones atinentes a los niños, están presididas por el criterio rector de su interés superior, por lo que deben resolverse en función de su mayor bienestar.

Por todas las razones expuestas es que se promueve esta demanda de alimentos.

IV.- SOLICITA ALIMENTOS PROVISORIOS CON EXPRESA HABILTACION DE DIAS Y HORAS HABILES E INHABILES

Teniendo en cuenta el interés superior del niño y que las necesidades básicas de los menores no se encuentran satisfechas, solicito se fije **CON EXPRESA HABILITACION DE DIAS Y HORAS HABILES E INHABILES** (Art. 185 del C. P. C.) **ALIMENTOS PROVISORIOS** conforme lo prescribe el Art. 544 y 550 del C. C. y C., no inferior al **TREINTA POR CIENTO (30%)** a favor de los menores THIAGO BAUTISTA Y TOMÁS EMILIANO, de lo que percibe el Sr. HECTOR DANIEL LOZADA D.N.I.N°: 37.093.943 como dependiente de la POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY, previo descuentos de ley con más las asignaciones familiares, S.A.C., horas extras y adicionales. Y oportunamente en la estacion procesal correspondiente se fije una cuota alimentaria a favor de los menores.

Atento y en cumplimiento del los Art 431, 432, 433, 537, 539, 540, solicitar **ALIMENTOS** a favor de la conyuge Sra. ELIANA ELIZABETH COSTILLA no menor al **DIEZ POR CIENTO (10%)** de lo que percibe el **SR. HECTOR DANIEL LOZADA D.N.I. N°: 37.093.943** como dependiente de la **POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY,** previo descuentos de ley y con más las asignaciones familiares, S.A.C, horas extras y adicionales.

Importes que deberán ser retenidos y depositados en el Banco Macro S. A. - Sucursal Calle San Martín a la orden de V. E. y como perteneciente a éstos autos para que los perciba la Sra. **ELIANA ELIZABETH COSTILLA** contra la sola presentación de su Documento de Identidad, a tales efectos deberá librarse Oficio a la **POLICIA DE LA PROVINCIA DE JUJUY**, atento a la naturaleza de la obligación alimentaria reclamada y al Banco Macro S. A. Sucursal Calle San Martín de ésta Ciudad de San Salvador de Jujuy para que de inmediato cumplimiento con lo dispuesto, facultándome en forma expresa y/o la persona que designe a correr con su diligenciamiento.

V.- DEL DERECHO

Fundo la presente acción en lo prescripto en los Arts.431,432.433, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 544 (alimentos provisorios), 545, 548, 550, 551, 552, 553, 638, 639 y cc. Del Código Civil y Comercial y los Arts. Arts. 395, 396, 397, 398 y ss. del C. P. C., arts. 3º y 27, Convención sobre los Derechos del Niño.

VI.- PRUEBA

Para acreditar los hechos invocados acompaño, ofrezco y solicito los siguientes elementos probatorios:

1.- Original de Carta Poder.

2.-Copia certificada de Acta de Nacimiento de THIAGO BAUTISTA LOZADA.

3.- Copia certificada de Acta de Nacimiento de TOMÁS EMILIANO LOZADA.

4.- Copia de D.N.I. de ELIANA ELIZABETH LOZADA.

5.- Certificado de Residencia y Convivencia de ELIANA ELIZABETH COSTILLA.

En caso de desconocimiento malicioso de la contraria, por desconocimiento de la prueba documental acompañada en éste capítulo, en subsidio, solicito se libre oficios a quienes los extendieron a fin de que remitan copias certificadas o bien sean citados a reconocer contenido y firma de la prueba desconocida.

VII.- PETITORIO FINAL

A mérito de todo lo expuesto, a V. E. solicito:

1.- Me tenga por presentado, en el carácter invocado, por constituido domicilio legal y por parte.

2.- Tenga por deducida demanda de alimentos.

3.- Se fije alimentos provisorios CON EXPRESA HABILITACION DE DIAS Y HORAS HABILES E INHÁBILES, como se pide en el Capítulo IV.

4.- Se tenga presente la prueba acompañada y oportunamente de ser necesario se provea a la subsidiaria solicitada.

5.- Y finalmente, en la estación procesal correspondiente, dicte sentencia haciendo lugar a la demanda de alimentos en todas sus partes y se fije una cuota alimentaria. Con costas.

PROVEER DE CONFORMIDAD,

S E R A J U S T I C IA.

Código Verificador: b054eecec3d941256494042304f80b007ecb36b2ae0493b163d56da6dc672d03

Presentado por: MARTINEZ, MARCELA LORENA

Archivos Adjuntos:

- Documentacion Costilla Eliana.pdf
- Documentacion Costilla Eliana.pdf
- expedientes_caratula_351453.pdf

Volver a la vista de trámites

© 2009-2026 Aplicación Web desarrollada por el Departamento de Sistemas y Tecnología de la Información
Poder Judicial de Jujuy - Contacto: sistemas@justiciajujuy.gov.ar